

N. R.G. 632/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni	Presidente rel.
dr. ssa Cesira D'Anella	Consigliere
dr. ssa Rossella Milone	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **632/2020** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*),
elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 21 20122 MILANO presso lo
studio dell'avv. TOGNOLINA SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in
atti,

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO, 17 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FRANZINI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLATO

Oggetto: Arricchimento senza causa

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante *Parte_1* :

“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, *contrariis reiectis*:

In via principale e nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 394/2020, accogliere le domande svolte dal Sig. *Parte_1* in primo grado, e segnatamente: nel merito,

1. accertare e dichiarare che in data 11.7.2007 *Parte_1* ha consegnato alla allora convivente *Controparte_2* l'importo di € 30.000,00 a mezzo di n. 10 assegni circolari dell'importo di € 3.000,00 ciascuno emessi da *Organizzazione_1* all'ordine di *Parte_1*, e che tale importo di € 30.000,00 è stato utilizzato dalla sig.ra *Controparte_2* a pagamento di parte del corrispettivo di acquisto dell'immobile di Mariano Comense, frazione Perticato, via S. Alessandro, 75;
2. accertare e dichiarare che nel periodo 2008 – 2010 *Parte_1* ha consegnato in via fiduciaria l'importo complessivo di € 100.000,00, come meglio dettagliato in narrativa, alla allora convivente *Controparte_2* affinché quest'ultima lo investisse a mezzo del suo conto n. 00835/010/009498-3 presso *Organizzazione_2* di Milano, L.go Donegani, 2, con accordo che l'importo medesimo sarebbe stato restituito al Caputo;
3. accertare e dichiarare che nel corso della convivenza con *Controparte_3* [...] ha consegnato in via fiduciaria alla stessa *Controparte_2* un bracciale tondo rigido anni '30, tre spille d'oro smaltate a forma di foglia e una spilla d'oro a forma di fucile, affinché la stessa li custodisse depositandoli nella cassetta di sicurezza a lei intestata presso la *Org_3*, filiale di Mariano Comense, Piazza Roma, 86;
4. per l'effetto delle pronunce che precedono e per le ragioni espresse in atti (e nuovamente argomentate ai motivi di appello Primo, Secondo e Terzo), condannare il convenuto *Controparte_1* nella sua

qualità di erede di *Controparte_2*, a restituire all'attore l'importo complessivo di € 130.000,00, oltre interessi maturati dalle rispettive dazioni al saldo, nonché i monili di famiglia di cui al precedente punto 3;

5. in subordine, condannare ai sensi dell'art. 2043 c.c. il convenuto *Controparte_1* a risarcire all'attore il danno patrimoniale sofferto in misura di € 130.000,00, oltre interessi maturati dalle rispettive dazioni al saldo, e/o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, con riserva di quantificare il valore dei monili di cui al punto 3. delle conclusioni;

In via istruttoria:

Si insta, in accoglimento del Quarto motivo di appello, per l'assunzione delle istanze di prove orali e delle istanze di esibizione già capitolate e formulate in I grado, e qui di seguito trascritte, con indicazione altresì dei relativi testi:

I. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ammettere prove per interrogatorio formale del convenuto e per testi sui seguenti capitoli, se del caso epurati degli eventuali elementi valutativi:

1) Vero che, nell'ottobre del 1980, *Parte_1* ha intrapreso una relazione sentimentale con la sig.ra *Controparte_2*

2) Vero che, all'epoca dell'inizio della relazione sentimentale di cui al capitolo precedente la sig.ra *CP_2* risiedeva a Milano, in via Fiori Chiari, 26, con il figlio quindicenne *Controparte_1*

3) Vero che l'ex coniuge della sig.ra *CP_2* non adempiva regolarmente agli obblighi di mantenimento, assunti in sede di separazione, nei confronti del figlio;

4) Vero che nel corso degli anni '80 *Parte_1* svolgeva attività di argentiere – gioielliere fabbricante e che contribuiva attivamente ai bisogni della compagna e del figlio di questi anche con il pagamento vacanze, viaggi, regalie varie;

5) Vero che, in particolare, alla fine degli anni '80, *Parte_1* ha regalato alla compagna un'automobile Mini Morris d'epoca, spesso utilizzata dal figlio della sig.ra *CP_2*

6) Vero che *Parte_1* ha sostenuto i costi del corso per il conseguimento della patente di guida di *Controparte_1* in occasione del compimento del suo 18° anno;

7) Vero che, negli ultimi anni '80, *Parte_1* versava regolarmente £ 400.000 mensili in favore di *Controparte_2* da quest'ultima utilizzati per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione del figlio, *Controparte_1* in Milano, via Fiori Chiari, 26, nell'appartamento sovrastante la casa della madre;

8) Vero che nel 1991 si verificava un'improvvisa contrazione del mercato orafo-gioielliero a seguito della quale *Parte_1* cessava la propria attività (doc. 25 che si rammostra al teste);

9) Vero che dopo la cessazione della sua attività, *Parte_1* ha costituito una S.r.l. per la gestione di un'armeria poi posta in liquidazione nel 1998 (doc. 26 che si rammostra al teste) e ha svolto diversi lavori, quale ispettore *Organizzazione_4* (società di gestione degli alloggi popolari); guardia notturna presso *Organizzazione_5*, addetto alla sicurezza presso il Centro Commerciale *Org_6* di Sesto San Giovanni, riuscendo a mantenere entrate mensili di circa € 2.500,00;

10) Vero che nel 2000 *Parte_1* ha venduto l'immobile-laboratorio in Milano, via C. Balbo, 2, nel quale aveva svolto in passato la propria attività lavorativa ricavando l'importo complessivo di £ 500.000.000;

- 11) Vero che, nel 2000, realizzata la vendita dei locali ove svolgeva la sua attività di argentiere, *Parte_1* [...] ha fatto dono a *Controparte_1* dell'importo di £ 10.000.000 per l'acquisto di un'automobile;
- 12) Vero che nei primi anni 2000 *Controparte_1* ha stabilito la sua residenza in Mariano Comense;
- 13) Vero che nel 2002 *Controparte_2* ha subito un intervento al cuore a seguito di un collasso congenito della valvola mitrale (doc. 27 che si rammostra al teste);
- 14) Vero che, a seguito dell'intervento chirurgico subito, la sig.ra *CP_2* aveva necessità di sottoporsi a cure continue, controlli ed esami clinici periodici, nonché di assistenza e accompagnamento negli spostamenti;
- 15) Vero che *Parte_1* si è occupato assiduamente della compagna, assicurandole assistenza materiale e sostegno morale dall'intervento chirurgico del 2002 sino al decesso, accompagnandola a visite mediche e in occasione di esami clinici, assistendola nei periodi di ricovero ospedaliero, provvedendo allo svolgimento di incombenze domestiche, curando adempimenti quotidiani per conto della compagna e contribuendo ai suoi bisogni materiali;
- 16) Vero che, all'esito di due giudizi di divisione ereditaria delle successioni paterna e materna conclusisi nel 2003, *Parte_1* ha ricevuto l'importo di € 49.063,40, rivalutato dall'ottobre 1990 (data di apertura della successione paterna) e aumentato degli interessi al 5% annuo per il corrispondente periodo, e quindi pari a oltre € 120.000,00, unitamente a diversi gioielli di famiglia (docc. 28 - 30 che si rammostrano al teste);
- 17) Vero che nel 2007 la sig.ra *CP_2* si è risolta a vendere la propria abitazione di Milano, per acquistarne una in Mariano Comense, al fine di assicurare maggiore e costante presenza e collaborazione al figlio nella gestione della figlia, *Parte_2* nata nel 2004;
- 18) Vero che nel 2007, in occasione dell'acquisto dell'immobile di Mariano Comense, via S. Alessandro, 75, *Parte_1* ha messo a disposizione della compagna l'importo di € 30.000,00;
- 19) Vero che tale importo è stato corrisposto a mezzo di n. 10 assegni circolari emessi da *Org_3* all'ordine di *Parte_1* dietro il versamento in contanti, da parte di quest'ultimo, dei relativi importi e, quindi, girati alla venditrice dell'immobile, sig.ra *Persona_1* (doc. 1 che si rammostra al teste);
- 20) Vero che l'importo di cui ai capitoli precedenti rappresentava la quota di prezzo non dichiarato nell'atto di compravendita (doc. 2 che si rammostra al teste);
- 21) Vero che dal momento del trasferimento della sig.ra *CP_2* a Mariano Comense *Parte_1* si è occupato anche della di lei nipote, *Parte_2* provvedendo a ritirarla da scuola, coadiuvando la compagna nell'accudirla sino al rientro dal lavoro dei genitori, accompagnandola alle attività sportive settimanali;
- 22) Vero che nel corso del 2009 e del 2010 *Parte_1* ha affidato a *Persona_2* la riparazione dei pezzi di argenteria (centri tavola, piatti, vasellame vario, candelabri) pervenutigli dalla successione paterna;
- 23) Vero che per l'attività di cui al capitolo precedente *Persona_2* ha chiesto e ottenuto il corrispettivo di € 9.500,00, pagato in contanti;

- 24) Vero che nel corso degli anni 2009 – 2010 *Parte_1* ha ceduto, in più occasioni, i pezzi di argenteria di cui ai capitoli precedenti a *Controparte_4* ;
- 25) Vero che la vendita dei pezzi di argenteria di cui al capitolo precedente avveniva presso l'armeria “ *Organizzazione_7* ” in Milano, Viale Regina Giovanna, 26, esercizio commerciale di cui il sig. *CP_4* [...] era socio, alla presenza dell'altro socio, *Persona_3*
- 26) Vero che quali corrispettivi per le cessioni dei pezzi di argenteria di cui al capitolo precedente [...] *CP_4* corrispondeva a *Parte_1* gli importi di:
- € 10.000,00 a mezzo assegno bancario nel gennaio-febbraio 2009;
 - € 8.000,00 a mezzo assegno bancario nel febbraio 2009;
 - € 10.000,00 a mezzo assegno bancario nel febbraio-marzo 2009;
 - € 8.000,00 a mezzo assegno bancario nel maggio 2009;
 - € 7.000,00 a mezzo assegno bancario nel maggio 2009;
 - € 8.000,00 a mezzo assegno bancario nel maggio 2009;
 - € 4.500,00 a mezzo assegno bancario nell'aprile 2010;
 - € 2.000,00 a mezzo assegno bancario nel giugno 2010;
- 27) Vero che gli assegni bancari di cui al capitolo precedente venivano intestati da *Controparte_4* in favore di *Controparte_2*
- 28) Vero che l'intestazione dei titoli di cui ai capitoli precedenti in favore della sig.ra *CP_2* era stata richiesta da *Parte_1* , all'epoca non titolare di rapporti di conto corrente;
- 29) Vero che alcuni dei titoli di cui ai capitoli precedenti venivano compilati materialmente da *Per_3* [...] e sottoscritti da *Controparte_4*
- 30) Vero che, nel corso degli anni 2007 - 2016, *Controparte_2* ha effettuato investimenti tramite la *Controparte_5* sede di Milano, Largo Donegani, 2, avvalendosi della consulenza e dell'operato di *Controparte_6* ;
- 31) Vero che gli investimenti di cui al capitolo precedente venivano effettuati mediante versamento di contanti e di assegni bancari;
- 32) Vero che in data 5.8.2008 *Controparte_2* ha versato sul proprio conto n. 00835/010/009498-3 [...] *Org_8* € 50.000,00 mediante a/b n. 3316121497 tratto da sul c/c *Org_1* n. 1000/2, sul quale era stato in precedenza versata la relativa provvista e che la predetta somma è stata investita con sottoscrizione di azioni *Org_9* e *Org_10* in data 6.8.2008 per il tramite della [...] *Org_2* (docc. 3 e 4 che si rammostrano al teste);
- 33) Vero che in data 28.3.2012 *Controparte_2* ha versato sul proprio conto n. 00835/010/009498-3 *Org_8* € 50.000,00 (doc. 17 che si rammostra al teste);
- 34) Vero che in occasione degli investimenti di cui ai capitoli precedenti *Controparte_2* dichiarava a *Controparte_6* che le relative provviste erano di competenza di *Parte_1* ;
- 35) Vero che in diverse occasioni, *Controparte_2* ha riconosciuto con l'amico comune *Parte_3* che *Parte_1* le aveva affidato l'importo complessivo di € 100.000,00;
- 36) Vero che nel corso della relazione sentimentale *Parte_1* aveva consegnato alla compagna *Controparte_2* alcuni gioielli di famiglia, e, precisamente, un bracciale tondo rigido anni '30, tre spille d'oro smaltate a forma di foglia e una spilla d'oro a forma di fucile, già appartenuti alla madre del *Pt_1* , affinché la compagna li custodisse nella sua cassetta di sicurezza bancaria;

37) Vero che dopo il decesso della sig.ra CP_2 nel febbraio 2017, in occasione di un accesso alla citata cassetta di sicurezza con Controparte_1 l'attore ha prelevato i suoi effetti personali, ad eccezione dei monili indicati al capitolo precedente;

Si indicano a testi sui capitoli indicati:

1. Tes_1 residente in Milano, Viale Sarca, 91, (sui capp. 1 – 15; 17; 21);
2. Tes_2 , residente in Milano, Viale Sarca, 91, (sui capp. 1 – 15; 17; 21);
3. Dott. Testimone_3 residente in Milano, Via G. Fara, 4 (sui capp. 13 – 15);
4. Dott.ssa Testimone_4 con studio in Mariano Comense, Via S. Stefano, 47 (sui capp. 13 – 15);
5. Parte_3 residente in Milano, Via Carlo Perini, 23 (sui capp. 8 – 37);
6. Persona_1 , residente in Giussano, Via IV Novembre, 107 (sui capp. 18 – 20)
7. Persona_2 domiciliato in Milano, Via G. Alessi, 23 (sui capp. 22 – 23);
8. Controparte_4 residente in Milano, Via Marina, 8 (sui capp. 24 – 29);
9. Persona_3 residente in Milano, Via Settembrini, 22 (sui capp. 24 – 29);
10. Controparte_6 , residente in Milano, via Castel Morrone, 1 (sui capp.30 - 34)

II. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ordinare al convenuto ex art. 210 e ss c.p.c. l'esibizione degli estratti conto, nonché di tutta la ulteriore documentazione in suo possesso, relativa ai seguenti rapporti bancari:

a. conto n. 00835/010/009498-3 presso Organizzazione_2 di Milano, L.go Donegani, 2, di cui lo stesso era cointestatario con la madre Controparte_2 (estratti conto e ulteriore documentazione dall'apertura del rapporto sino al momento dell'esibizione o, sino alla sua estinzione se precedente);

b. conto corrente n. 1000/2 presso Org_11 filiale di Mariano Comense, Piazza Roma, 86, di cui lo stesso era cointestatario con la madre Controparte_2 (estratti conto e ulteriore documentazione dall'apertura del rapporto sino al momento dell'esibizione o, sino alla sua estinzione se precedente, con particolare riguardo alle contabili di versamento e prelevamento somme);

III. per il caso di mancata esibizione da parte del convenuto di quanto al punto II. che precede, nonché qualora il Tribunale non ritenga di accogliere la richiesta di esibizione di cui al punto II, si formula istanza affinché voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ex art. 210 e ss c.p.c., ordinare a:

a. Organizzazione_2 di Milano, L.go Donegani, 2, l'esibizione di tutta la documentazione relativa al conto n. 00835/010/009498-3, intestato o cointestato alla sig.ra Controparte_2 e, in particolare, estratti conto e contabili relative ai movimenti e alle operazioni bancarie tutte dall'apertura del citato rapporto ad oggi o alla sua estinzione, se precedente;

b. Org_3 , filiale di Mariano Comense, Piazza Roma, 86, l'esibizione di tutta la documentazione relativa al conto n. 1000/2 intestato o cointestato alla sig.ra Controparte_2 e, segnatamente, estratti conto e contabili, comprensive di copia degli eventuali titoli emessi e/o versati, relative ai movimenti e alle operazioni bancarie tutte dall'apertura ad oggi, o alla sua estinzione, se precedente, con specifico riferimento alle operazioni di seguito indicate:

1. versamento di Org di € 10.000,00 in data 02.02.2009 con valuta 10.02.2009;
2. versamento di A/B di € 8.000,00 in data 26.02.2009 con valuta 06.03.2009;
3. versamento di Org di € 10.000,00 in data 05.03.2009 con valuta 13.03.2009;
4. versamento di A/B di € 8.000,00 in data 14.05.2009 con valuta 22.05.2009;
5. versamento di A/B di € 7.000,00 in data 15.05.2009 con valuta 25.05.2009;
6. versamento di A/B di € 8.000,00 in data 18.05.2009 con valuta 26.05.2009;

7. versamento di A/B di € 4.500,00 in data 28.04.2010 con valuta 03.05.2010;

8. versamento di A/B di € 2.000,00 in data 23.06.2010 con valuta 28.06.2010.

IV. per il caso in cui fosse ritenuto necessario all'esito delle produzioni documentali oggetto delle richieste di esibizione di cui ai precedenti punti II. e III., voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre C.T.U. anche contabile diretta alla ricostruzione delle movimentazioni delle provviste della sig.ra **CP_2** da **Org_3** (c/c n. 1000/2) a **Organizzazione_2** (conto n. 00835/010/009498-3) e viceversa.

In ogni caso, per le ragioni di cui al Quinto motivo di appello, annullare la revoca del patrocinio a carico dello Stato in favore dell'attore operata dal Giudice di *prime cure* e riammettere il sig. **Pt_1** al relativo beneficio per entrambi i gradi di giudizio;

Sempre in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio di entrambi i gradi.”

Per l'appellato **Controparte_1**

“In via preliminare, in rito: respingersi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata, per difetto dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. e, comunque, per insussistenza di gravi e fondati motivi;

sempre in via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. ;

in via principale: rigettarsi l'appello proposto da **Parte_1**, tutti i motivi di gravame e tutte le domande da lui proposte, siccome inammissibili, improponibili e infondati, in fatto e in diritto; per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado.

In subordine: accertarsi e dichiararsi la prescrizione del diritto e/o dell'azione proposta da controparte, per tutte le ragioni indicate in atto; per l'effetto, dichiararsi le domande avversarie inammissibili e/o improponibili e/o infondate, in fatto e in diritto e, comunque, rigettarsi le stesse;

in caso: rigettarsi ogni domanda proposta da **Parte_1**, siccome inammissibile e/o improcedibile, oltre che infondata in fatto e in diritto.

In ogni caso: condannarsi **Parte_1** a rifondere a **Controparte_1** compensi e spese di lite, oltre spese generali 15%, CPA e IVA di entrambi i gradi di giudizio.

Mezzi istruttori: previa – occorrendo – revoca in parte qua dell'ordinanza 24 luglio 2019, senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale di **Parte_1** :

1) vero che alla data della sua morte, avvenuta il 20 dicembre 2016, **Controparte_2** risiedeva stabilmente in Comune di Mariano Comense.

2) Vero che nel mese di luglio del 2007 **Controparte_2** acquistò un immobile in Comune di Mariano Comense (frazione Perticato), in via sant'Alessandro n. 75, ed ivi stabilì la propria residenza anagrafica e il centro principale dei propri interessi e affetti.

3) Vero che **Controparte_1** unico figlio della signora **CP_2** risiede in Mariano Comense, unitamente alla moglie **Testimone_5**, alla di lei figlia **Persona_4** e alla figlia della coppia [...]

Pt_2

- 4) Vero che *Parte_1* ha convissuto con carattere di continuità con *Controparte_2* nell'abitazione di Mariano Comense, via sant'Alessandro n. 75, sin dalla data di acquisto del cespite da parte *Controparte_2*
- 5) Vero che a far tempo dalla data di acquisto del bene da parte della convivente (anno 2007), l'attore ha fissato il centro dei propri interessi familiari e affettivi in Mariano Comense, luogo nel quale ha vissuto, in coabitazione con la signora *CP_2* senza soluzione di continuità.
- 6) Vero che *Parte_1* occupa tuttora l'immobile di Mariano Comense, via san Alessandro n. 75.
- 7) Vero che *Parte_1* è privo di immobili personali in Milano, sia a titolo di proprietà sia a titolo di locazione o altro.
- 8) Vero che con contratto in data 28 giugno 2007 a rogito dott. *Persona_5* notaio in Milano, rep. n. 72936/9569, *Controparte_2* vendette a *Controparte_7* il bene immobile meglio descritto nell'atto che viene mostrato al teste (cfr. doc. 1).
- 9) Vero che il prezzo incassato dalla venditrice fu di € 370.000, di cui € 60.000 incassati prima del rogito, come meglio precisato nel documento che si mostra al teste (cfr. doc. 1, articolo 5).
- 10) Vero che *Controparte_2* intratteneva rapporto di investimento con *Controparte_5* di Milano.
- 11) Vero che il funzionario di *Controparte_5* che seguiva la posizione di *Controparte_2* era *Controparte_6*.
- 12) Vero che *Controparte_2* aveva l'abitudine di investire i propri risparmi in titoli e, più in generale, in prodotti finanziari.
- 13) Vero che, in particolare, *Controparte_2* aveva l'abitudine di acquistare blocchi di titoli e/o fondi per importi costanti di € 50.000.
- 14) Vero che, a scadenza dell'investimento, l'intera liquidità veniva reinvestita in altri prodotti finanziari per un importo speculare.
- 15) Vero che *Controparte_2* curava personalmente i propri rapporti con *Controparte_5* 16) Vero che, dopo la morte di *Controparte_2* *Parte_1* chiese e ottenne da *Controparte_1* di effettuare un sopralluogo presso la cassetta di sicurezza che *Controparte_2* aveva aperto presso [...] *Org_13* di Mariano Comense, al dichiarato scopo di ritirare alcuni effetti personali che erano colà custoditi.
- 17) Vero che in occasione dell'accesso presso l'istituto di credito di cui sopra, *Parte_1* portò con sé una nota dettagliata dei beni da asportare.
- 18) Vero che, a operazione terminata, *Parte_1* disse al convenuto di aver ritirato tutto quanto di sua competenza.

Testi:

- *Testimone_5*, residente in Mariano Comense (CO), in via XXVI Aprile n. 3/A (su tutti i capitoli);
- dott.ssa *Testimone_4* con studio professionale in Mariano Comense (CO), in via santo Stefano n. 47 (capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7);
- *Testimone_6* residente in Mariano Comense, in via sant'Alessandro n. 75 (capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7);
- *Testimone_7* residente in Milano (capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7);

- *Controparte_6* , c/o *Controparte_5* con sede in Milano, in via santa Margherita n. 9 (capitoli 10, 11, 12, 13, 14, 15).
- *Controparte_7* residente in Milano, in via Perugino n. 14 (capitoli 8 e 9).
- Controparte_1* ribadisce le opposizioni formulate in relazione ai capitoli avversari e, per la non creduta ipotesi di ammissione, chiede di essere ammesso a prova contraria con i testi sopra indicati e con i seguenti:
- *Testimone_5* , residente in Mariano Comense (CO), in via XXVI Aprile n. 3/A (sui capitoli 21, 34 avversari);
- *Testimone_8* residente in Carugo (CO), in via Vittorio Veneto n. 47 (sul capitolo 21 avversario).”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1) Decisione oggetto dell’impugnazione

Sentenza n. 394 del Tribunale di Milano pubblicata il 16.1.2020.

2) Lo svolgimento del processo di primo grado.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, *Parte_1* ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano *Controparte_1* nella sua qualità di erede di *Controparte_2* per sentirlo condannare alla restituzione della somma complessiva di € 130.000 e alla restituzione di alcuni gioielli (in particolare un bracciale e quattro spille) di sua proprietà.

L’attore, premesso di aver intrattenuto un rapporto di convivenza con *Controparte_2* dal 1980 al 2016 (quando *CP_2* è deceduta), in particolare, ha esposto di aver diritto alla restituzione delle seguenti somme:

- 1) € 30.000 per dieci assegni circolari, da € 3.000 ciascuno, emessi a suo nome e da lui consegnati nel luglio del 2007 a *CP_2* per pagare in parte il prezzo di un immobile, da questa acquistato a Mariano Comense (come da doc. 1 e 2);
- 2) € 50.000 per provvista da lui versata sul conto n. 1000/2, intestato a *CP_2* dal quale questa il 5.8.2008 ha tratto l’assegno bancario utilizzato per investire la corrispondente somma in azioni *Org_9* e *Org_10* (come da doc. 3 e 4);
- 3) € 10.000 versati il 2.2.2009 sul conto 1000/2 mediante assegno bancario, emesso da *Controparte_4* , in pagamento di pezzi d’argenteria a lui venduti da *Pt_1* e di proprietà esclusiva di quest’ultimo (come da doc. 5, 6 e 7);

- 4) € 8.000 versati il 26.2.2009 sul conto 1000/2 mediante assegno bancario, emesso da *Controparte_4* per la medesima causale sub. 3 (come da doc. 6);
- 5) € 10.000 versati il 5.3.2009 sul conto 1000/2 mediante assegno bancario, emesso da *Controparte_4* per la medesima causale sub. 3 (come da doc. 8 e 9);
- 6) € 8.000 versati il 14.5.2009 sul conto 1000/2 mediante assegno bancario, emesso da *Controparte_4* per la medesima causale sub. 3 (come da doc. 10);
- 7) € 7.000 versati il 15.5.2009 sul conto 1000/2 mediante assegno bancario, emesso da *Controparte_4* per la medesima causale sub. 3 (come da doc. 10);
- 8) € 8.000 versati il 18.5.2009 sul conto 1000/2 mediante assegno bancario, emesso da *Controparte_4* per la medesima causale sub. 3 (come da doc. 10 e 11);
- 9) € 1.500 versati il 5.11.2009 sul conto 1000/2 (come da doc. 12);
- 10) € 4.500 versati il 28.4.2010 sul conto 1000/2 (come da doc. 13);
- 11) € 2.000 versati il 23.6.2010 sul conto 1000/2 (come da doc. 14);

Di tali versamenti (indicati da 3 a 11), l'importo di € 9.000 era stato utilizzato per riparare oggetti d'argenteria di *Pt_1* (come da doc. 15 e 16), mentre l'importo di € 50.000 era stato utilizzato da *CP_2* per effettuare un investimento, di corrispondente valore, presso *Organizzazione_2* (come da doc. 17).

L'attore ha sostenuto di aver diritto alla restituzione della somma sub. 1), ai sensi dell'art. 2041 c.c., a titolo di arricchimento ingiustificato e alla restituzione delle somme da 2 a 11, in quanto si trattava di somme consegnate, per accordo tra le parti, da *Pt_1* a *CP_2* in deposito fiduciario con obbligo quindi di *CP_2* di restituirle a semplice richiesta.

L'attore ha inoltre esposto di aver diritto alla restituzione di cinque gioielli (un bracciale e quattro spille) di sua proprietà, in quanto erano state consegnate da lui a *CP_2* in deposito fiduciario presso la cassetta di sicurezza di quest'ultima.

Il convenuto, regolarmente costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree, eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione con riguardo alla somma sopra elencata sub. 1 e contestando che le somme e i gioielli indicati fossero mai stati consegnati in deposito fiduciario da *Pt_1* alla madre *Controparte_2*

Il Tribunale ha disposto l'interrogatorio formale di entrambe le parti, quindi queste hanno precisato le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione e il Tribunale ha pronunciato la sentenza oggetto della presente impugnazione.

3) La decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha così deciso:

- “1. respinge le domanda dell’attore *Parte_1* ;
2. revoca il patrocinio a spese dello Stato in favore dell’attore *Parte_1* [...] ;
3. condanna l’attore a rifondere le spese di lite del convenuto *Controparte_1* , liquidate in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA. ”

A sostegno della sua decisione il Tribunale ha esposto i motivi di seguito riassuntivamente esposti.

Il patto fiduciario, su cui l’attore fonda in concreto tutta la sua tesi, non risulta provato atteso che il "*pactum fiduciae*", qualora riguardi beni immobili, richiede la forma scritta "*ad substantiam*" e laddove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti (nella specie, dalle transazioni ascrivibili alla dante causa del convenuto), la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.

Le produzioni documentali dell’attore sono risultate irrilevanti e nel suo interrogatorio formale il convenuto non ha reso alcuna ammissione dei fatti allegati dall’attore, pertanto la domanda di *Pt_1* è del tutto sfornita di prova, essendo sprovvista anche di semplici indizi circa l’esistenza del patto fiduciario da lui prospettato, oltre che del suo eventuale contenuto.

Per la domanda relativa ai gioielli, prima ancora che la prova della proprietà, manca adeguata e specifica identificazione dei gioielli di cui l’attore vorrebbe la restituzione, tenuto altresì conto del fatto che l’attore stesso, durante il suo interrogatorio formale, ha ammesso: “*dopo aver effettuato l’accesso alla cassetta di sicurezza della CP_2 presso la banca Org_14 di Mariano Comense, e quindi dopo aver ritirato i miei effetti personali ivi custoditi, dissi al CP_1 che mi aveva accompagnato, che avevo ritirato tutto quello che mi apparteneva e che stava nella cassetta. Dopo due mesi però mi accorsi che avevo in realtà dimenticato i cinque gioielli che ho indicato nel capitolo dedotto dal mio difensore*”.

La manifesta infondatezza della domanda (proposta dall’attore pur senza disporre di alcuna prova del suo preteso diritto) impone, infine, la revoca del patrocinio a spese dello Stato in favore dell’attore.

4) Le difese delle parti nel giudizio di appello

A) Nell’appello e nella comparsa conclusionale *Parte_1* ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Milano per i motivi di seguito esposti.

Primo motivo di appello: erroneità della sentenza per non aver ritenuto dimostrato il patto fiduciario. Difetto di motivazione della sentenza. Mancata valutazione di elementi di prova rilevanti ai fini del decidere

A fronte della richiesta di restituzione della somma di € 30.000 (sopra riportata sub. 1), il Tribunale si è limitato ad affermare genericamente e, sostanzialmente, senza fornire alcuna motivazione, che “*il fascicolo compravendita immobiliare sub 2 non contiene elementi univoci e, riguardando un immobile, trova i limiti di prova già riferiti*”.

Con riguardo alla richiesta di restituzione della somma di € 100.000, a fronte dei puntuali elementi probatori offerti dall’attore, costituiti dalle annotazioni manoscritte da CP_2 il Tribunale di è limitato a menzionarle indistintamente e genericamente, senza dedicare alcuna analisi della loro oggettiva rilevanza, sia intrinseca, sia in relazione agli altri elementi di prova versati in atti dall’attore, giudicandole apoditticamente ambigue e irrilevanti.

L’accordo fiduciario intercorso tra Pt_1 e CP_2 riguardava la consegna in deposito di somme di denaro dal primo alla seconda e i conseguenti obblighi di custodia e di restituzione gravanti su quest’ultima, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nessuna forma *ad substantiam* era richiesta né per il deposito, né, conseguentemente, per il *pactum fiduciae* che lo accompagnava.

Secondo motivo di appello: mancata pronuncia sulle domande ex art. 2041 c.c. e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c.

Nella sentenza impugnata manca qualsiasi pronuncia in ordine alla richiesta di restituzione ai sensi dell’art. 2041 c.c. dell’importo di € 30.000,00 (consegnato dall’attore a CP_2 n occasione dell’acquisto dell’immobile di Mariano Comense), erroneamente considerata dal Tribunale in modo unitario con la, diversa e distinta, domanda di restituzione della somma di € 100.000,00, sotto il solo profilo della prova del patto fiduciario.

Il Tribunale, inoltre, una volta esclusa l’esistenza del patto fiduciario, non ha verificato la sussistenza degli estremi di un ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c., pure invocati dall’attore con la propria domanda (pagg. 7 e 8 atto di citazione), in subordine, anche con riferimento alla somma di € 100.000, consegnata da Pt_1 a CP_2

Terzo motivo di appello: erroneo rigetto della domanda di restituzione dei gioielli consegnati dall’attore alla dante causa del convenuto.

La domanda di restituzione di alcuni gioielli di famiglia, fiduciariamente consegnati dall’attore a CP_2 affinché li custodisse nella sua cassetta di sicurezza, è stata respinta dal Tribunale, valorizzando immotivatamente solo una parte delle dichiarazioni rese da Pt_1 in sede di interrogatorio formale, mentre è stata completamente trascurata la precisazione offerta dall’attore di essersi accorto solo successivamente all’accesso alla cassetta di sicurezza, accompagnatovi dal convenuto, di non aver prelevato tutti i propri effetti personali.

Quarto motivo di appello: la rilevanza delle prove orali e delle istanze di esibizione articolate dal Sig. Pt_1

Il Tribunale ha ritenuto di non ammettere le prove orali e le istanze di esibizione articolate dall'attore, avendo escluso aprioristicamente la fondatezza delle domande, senza un'adeguata analisi del valore degli elementi documentali prodotti e dei fatti allegati dall'attore.

In ordine a tali istanze, non sussistano preclusioni alla prova testimoniale oltre che per le ragioni già indicate nel Primo motivo di appello, per la stessa previsione normativa dell'art. 2721 c.c., che ammette la prova per testimoni dei contratti, oltre il limite di valore indicato, qualora il giudice lo consenta, tenuto conto "della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza".

Quinto motivo di appello: erronea revoca del patrocinio a carico dello Stato in conseguenza della, comunque erronea, qualificazione dell'azione come manifestamente infondata.

La revoca del patrocinio a carico dello Stato in favore dell'attore, disposta dal Tribunale, in forza di una asserita manifesta infondatezza della domanda, operata a valle di un provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie aprioristicamente adottato, si manifesta come non corretta e meramente sanzionatoria.

B) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale *Controparte_1* a chiesto la conferma della sentenza del Tribunale di Milano per i motivi di seguito esposti.

Con riguardo al primo motivo d'appello:

- 1) è dimostrato che *Controparte_2* disponeva di cospicue risorse economiche personali, che le hanno consentito di acquistare, senza il contributo di alcuno (men che meno di *Parte_1*), sia l'abitazione di Mariano sia gli strumenti finanziari di volta in volta negoziati con gli intermediari bancari;
- 2) *Parte_1*, per sua stessa ammissione, negli anni 2008-2010, aveva "cessato da tempo l'attività lavorativa" e "non era titolare di rapporti di conto corrente" né disponeva di risorse finanziarie e/o patrimoniali proprie;
- 3) l'affermazione, secondo la quale l'attore avrebbe avuto la disponibilità dell' "importo complessivo di € 100.000,00, derivante dalla liquidazione della sua quota nella successione ereditaria paterna, e, in particolare, dalla vendita di diversi pezzi di argenteria di famiglia", è rimasta priva di riscontri probatori;
- 4) l'assunto attoreo di aver "messo a disposizione della compagna" la somma di € 30.000, in occasione dell'acquisto della casa di Mariano Comense è risultata sconfessata (risulta che gli assegni circolari vennero emessi dalla *Organizzazione_15* all'ordine di *Parte_1*, non il contrario)
- 5) dalla documentazione prodotta non solo non risulta dimostrata la dazione di somme da parte dell'attore, ma risulta anche che il convenuto ha spiegato nel dettaglio origine e destinazione delle provviste affluite sui conti riferibili alla madre;
- 6) l'assunto formulato nell'appello, secondo cui il patto fiduciario sarebbe dimostrabile per testi, cede comunque il passo all'assorbente rilievo che nel corso di processo l'attore non ha mai offerto di provare il preteso accordo fiduciario.

Con riguardo al secondo motivo d'appello:

la doglianza è infondata, atteso il presupposto logico-giuridico essenziale dell'accoglimento della domanda di arricchimento ingiustificato è la dimostrazione della dazione di somme da **Parte_1** ad **Controparte_2** dazione di cui l'attore non ha fornito prova.

Con riguardo al terzo motivo di appello:

nel giudizio di primo grado **Parte_1** ha confessato (in sede di interrogatorio formale) di aver ritirato tutto quanto di sua competenza, in occasione dell'accesso compiuto con il convenuto; nessun altro monile di sua proprietà era presente in loco.

Con riguardo al quarto motivo d'appello:

a prescindere dal fatto che nessuno tra gli articoli di prova *ex adverso* dedotti consentirebbe di dimostrare la stipulazione di un inesistente "patto fiduciario", gli stessi sono inammissibili per le ragioni già esposte nel giudizio di primo grado.

Con riguardo al quinto motivo di appello:

E' condivisibile quanto affermato nella sentenza impugnata circa la *"manifesta infondatezza della domanda (proposta dall'attore pur senza disporre di alcuna prova del suo preteso diritto)"* e circa le conseguenze giuridiche che ne discendono.

In ogni caso si reitera l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado, mai valutata siccome ritenuta assorbita, avendo dichiarato il Tribunale l'infondatezza dell'azione attorea nel merito e l'insussistenza della pretesa creditoria avversaria.

6) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi

La Corte d'appello ritiene di confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano.

A) L'obbligazione di restituzione della somma di € 30.000 (di cui al n. 1 dell'elenco sopra riportato).

L'appellante ha sostenuto di avere messo a disposizione di **Controparte_2** dieci assegni circolari, di cui era beneficiario, dell'importo di € 3.000 ciascuno, perché fossero consegnati alla venditrice dell'appartamento di Mariano Comense, acquistato dalla **CP_2** il 11.7.2007, a titolo di prezzo, per la parte non dichiarata nell'atto di compravendita; pertanto l'appellante ritiene che **Controparte_2** e per essa il suo erede **Controparte_1** (odierno appellato), erano obbligati a restituirgli la somma in questione, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a titolo di arricchimento ingiustificato.

Innanzitutto si evidenzia che la somma in questione sarebbe stata consegnata da **Pt_1** a **CP_2** entro il 11.7.2007, data in cui è stata stipulata la compravendita dell'appartamento di Mariano Comense, pertanto l'eventuale diritto alla restituzione sarebbe prescritto, atteso che la domanda di restituzione è

stata proposta solo con la citazione introduttiva del presente giudizio, notificata il 4.5.2018, quindi oltre il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., che era scaduto il 11.7.2017.

Alla fattispecie in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è applicabile l'ipotesi di sospensione, di cui all'art. 2941 c. 1 n. 1 c.c., atteso che tale ipotesi di sospensione è applicabile solo ai rapporti intercorrenti tra i coniugi e non già a quelli intercorrenti tra i semplici conviventi, quali erano **Pt_1** e **CP_2**

A prescindere da quanto esposto, la Corte ritiene che il diritto alla restituzione vantato da **Pt_1** sia insussistente, in quanto non solo è del tutto mancata la prova dell'”impoverimento” dell'appellante, cioè del fatto che lo stesso abbia messo a disposizione di **CP_2** la somma di sua spettanza di € 30.000, ma sussistono invece significativi indizi del fatto che tale somma non sia proprio mai stata effettivamente consegnata da **Pt_1** a **CP_2**

Le prove documentali prodotte da **Pt_1** (da questi individuate nei documenti n. 1 e 2 prodotti in primo grado) sono, infatti, del tutto insufficienti a provare l'effettiva dazione della somma in questione né possono costituire principio di prova scritta, ai sensi degli art. 2726 – 2724 n.1 c.c., in grado di determinare l'ammissibilità della prova testimoniale (in particolare dei capitoli n. 18, 19 e 20), in quanto:

. il doc. 1 è costituito dalle fotocopie di dieci assegni circolari per € 3.000 ciascuno, intestati a **Pt_1**, il quale, però, non precisa neppure con quali modalità e da dove sia derivata la provvista fornita alla banca che ha emesso i suddetti assegni circolari intestati a **Pt_1**, né questi, che, a suo dire, non disponeva di un proprio conto corrente, ha chiesto di provare la circostanza, (essendosi limitato a formulare al riguardo il capitolo di prova testimoniale n. 18 “*Vero che nel 2007, in occasione dell'acquisto dell'immobile di Mariano Comense, via S. Alessandro, 75, **Parte_1** ha messo a disposizione della compagna l'importo di € 30.000,00*”, capitolo di prova, all'evidenza del tutto generico e quindi inidoneo a provare la provenienza della provvista, versata alla banca per ottenere l'emissione degli assegni circolari in questione);

. il doc. 2 è costituito da un'annotazione di **CP_2** asseritamente apposta sul fascicolo personale della compravendita relativa all'appartamento di Mariano Comense, del seguente tenore: “*10 da 3.000 da **CP_8***”; questa annotazione, pur nella sua stringatezza, potrebbe, tutt'al più, provare che i dieci assegni circolari, intestati a **Pt_1**, di cui al doc. 1 siano stati utilizzati in occasione dell'acquisto dell'appartamento suddetto, ma non prova certo che la provvista fornita alla banca per l'emissione degli assegni circolari provenisse da disponibilità liquide di **Pt_1** (il quale come detto non disponeva di alcun conto corrente), circostanza del tutto inverosimile, anche perché, dovendo essere utilizzata, a dire dell'appellante, per pagare al venditore dell'appartamento la parte del prezzo, non dichiarata nell'atto d'acquisto (quindi “in nero”), sarebbe stato più consono allo scopo proprio il versamento in contanti, senza alcuna necessità di ricorrere all'emissione di assegni circolari, previo versamento dei contanti alla banca.

Dai documenti prodotti dall'appellato risulta, *a contrario*, che l'appartamento di Mariano Comense è stato acquistato da **CP_2** il 11.7.2007 per il prezzo dichiarato di € 110.000, dopo che il 28.6.2007 (cioè

solo 13 giorni prima) questa aveva venduto il suo appartamento di Milano per il prezzo di € 370.000, effettivamente incassato dal venditore; pertanto sarebbe del tutto incomprensibile la dazione da parte di **Pt_1** della somma di € 30.000 a **CP_2** per completare il pagamento di un prezzo, proprio nel periodo in questione, in cui **CP_2** disponeva di una significativa liquidità, ampiamente sufficiente anche per versare alla venditrice dell'appartamento di Mariano Comense la quota di prezzo "in nero".

Da ultimo non può non rilevarsi che con lettera del 6.11.2017, con la quale **Pt_1** ha chiesto a **CP_1** la restituzione della somma di € 50.000, di cui al successivo C), non viene fatto alcun cenno alla presente somma di € 30.000.

B) L'obbligazione di restituzione della somma di € 50.000 (di cui al n. 2 dell'elenco sopra riportato).

Pt_1 ha sostenuto di avere fornito a **CP_2** la provvista di € 50.000, da quella utilizzata per trarre il 5.8.2008 dal suo conto n. 1000/2 l'assegno bancario n. 3316121497, utilizzato per pagare l'investimento presso **Org_2** per una somma corrispondente, nei titoli **Org_9** e **Org_10**.

Pt_1 sostiene che tale somma era stata da lui consegnata a **CP_2** in forza di un pregresso accordo, concluso tra loro, di deposito fiduciario, giustificato dal fatto che **Pt_1** non aveva la disponibilità di un proprio conto corrente ma non allega neppure con quali modalità tale provvista sia stata accreditata sul conto di **CP_2**.

La Corte ritiene che il diritto alla restituzione vantato da **Pt_1** sia insussistente, in quanto non solo è del tutto mancata la prova sia dell'avvenuta consegna della somma in questione da parte di **Pt_1** a **CP_2** sia della sussistenza dell'accordo di deposito fiduciario, ma sussistono anche significativi indizi del fatto che tale somma non sia proprio mai stata effettivamente consegnata da **Pt_1** a **CP_2**.

Le prove documentali prodotte da **Pt_1** (da questi individuate nei documenti n. 3 e 4 prodotti in primo grado) sono, infatti, del tutto insufficienti a provare l'effettiva dazione della somma in questione né possono costituire principio di prova scritta, ai sensi degli art. 2726 – 2724 n.1 c.c., in grado di determinare l'ammissibilità della prova testimoniale (in particolare del capitolo n. 32), in quanto:

. il doc. 3 è costituito da un'annotazione manoscritta di **CP_2** non si comprende dove apposta, del seguente tenore letterale "dato a **CP_6** da **Org_16** da **Org_17** il 05/08/08 **Org_18** 3316121497"; posto che, come detto, **Pt_1** non era titolare di alcun conto corrente, è evidente che l'assegno in questione non poteva essere stato tratto che da **CP_2** dal suo conto e, dall'annotazione menzionata, non può certo trarsi la prova che l'assegno in questione fosse stato emesso da **CP_2** solo dopo che **Pt_1** ne aveva fornito la provvista versando la somma corrispondente di sua spettanza, evidentemente in contanti, sul conto di **CP_2** da tale annotazione si può semmai ritenere solamente che l'assegno in questione, tratto da **CP_2** dal proprio conto, sia poi stato materialmente consegnato da **Pt_1** a **CP_6** pacificamente **Controparte_6**, il consulente finanziario di **Org_2** con cui **CP_2** intratteneva il rapporto;

. il doc. 4 è del tutto irrilevante, dato che si tratta della comunicazione di **Org_2** a **CP_2** dell'avvenuto investimento, disposto per l'importo complessivo di € 50.000.

Dai documenti prodotti dall'appellato, cioè dall'estratto del conto corrente n. 1000/2, di cui era titolare **CP_2** risulta, *a contrario*, che il 31.7.2008 sul conto in questione è stato accreditato un bonifico di € 50.186,25 conseguente al disinvestimento da **Organizzazione_19** e il 6.8.2006 (cioè sei giorni dopo) è stato tratto il suddetto assegno bancario n. 3316121497, con il quale è stato finanziato l'investimento in **Org_2** per titoli sopra menzionati; pertanto risulta confermato che la provvista per effettuare l'investimento in questione (quello di cui al doc. 4 prodotto dall'appellante) sia derivata da un precedente (di pochi giorni precedente) disinvestimento effettuato da **CP_2** e non già da un versamento, non si comprende in quale modo effettuato da **Pt_1**.

Da ultimo si rileva che con lettera del 6.11.2017, con la quale **Pt_1** ha chiesto a **CP_1** la restituzione della somma di € 50.000, di cui al successivo C), non viene fatto alcun cenno alla presente somma di € 50.000.

In ogni caso l'appellante non ha in alcun modo provato né chiesto di provare, neppure a mezzo di testimonianza, che egli aveva concluso con **CP_2** un accordo di deposito fiduciario, in esecuzione del quale quella si sarebbe obbligata a ricevere e tenere in deposito somme di spettanza di **Pt_1**, somme che si sarebbe quindi obbligata a restituirlgli a sua richiesta.

Per quanto riguarda la domanda di restituzione della somma in questione a titolo di arricchimento ingiustificato, che, a dire dell'appellante, sarebbe già stata da lui proposta in primo grado, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2042 *“l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”* e, per costante giurisprudenza, tale azione, pur potendo essere proposta anche in via subordinata, è ammissibile solo nel caso in cui la domanda principale è stata rigettata per accertata nullità del titolo fatto valere e non già nel caso in cui, quale quello in esame, la domanda principale sia stata rigettata per mancanza di prova del titolo fatto valere¹.

¹ Cass. n. 6295 del 13/03/2013 *“L'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato”*

Cass. n. 8020 del 02/04/2009 *“L'azione generale di arricchimento, presupponendo che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, ha carattere sussidiario e, pertanto, è inammissibile nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda fondata sul titolo contrattuale, accogliendo quella ex art. 2041 cod. civ., proposta in via alternativa; avendo il convenuto proposto appello, e non avendo l'attore riproposto la prima domanda ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di appello, che aveva rigettato anche la seconda domanda).”*

C) L'obbligazione di restituzione della somma di € 50.000 (di cui ai n. da 3 a 11 dell'elenco sopra riportato), costituita dal versamento sul conto di CP_2 della somma di € 59.000, da cui doveva essere detratta la somma di € 9.000, utilizzata per il pagamento di una spesa personale di Pt_1

Pt_1 ha sostenuto che gli assegni sopra elencati nei numeri da 3 a 8, accreditati sul conto n. 1000/2 di CP_2 erano stati emessi da Controparte_4 in pagamento di pezzi di argenteria di proprietà di Pt_1 e a quello venduti; analogamente anche gli assegni n. 9, 10 e 11, accreditati sul conto suddetto, erano di sua spettanza.

Caputo ha altresì affermato che gli assegni in questione erano stati accreditati sul conto di CP_2 in quanto egli, come già detto, era privo di conto corrente e con la CP_2 era intercorso un accordo di deposito fiduciario.

Le prove documentali prodotte da Pt_1 (da questi individuate nei documenti da n. 5 a n. 14 prodotti in primo grado), anche a prescindere dal fatto che l'appellato ha contestato la provenienza da CP_2 delle annotazioni apposte sui documenti n. 6, 10 e 13, sono certamente insufficienti a provare l'effettiva dazione della somma in questione, (il doc. 5 è una contabile che reca l'annotazione manoscritta [...] Per_6 ”; il doc. 6 è un estratto conto in cui, accanto alla cifra € 10.000, vi è l'annotazione manoscritta Org_20 ” e, accanto alla cifra di € 8.000, vi è l'annotazione Org_20 ”; il doc. 7 è una lista movimenti in cui, accanto alla cifra € 10.000, vi è l'annotazione “ass. R versato CP_4 ”; il doc. 8 è una lista movimenti in cui, accanto alla cifra € 10.000, vi è l'annotazione CP_4 ”; il doc. 9 è un estratto conto in cui, accanto alla cifra € 10.000, vi è l'annotazione Pt_1 ”; il doc. 10 è un estratto conto in cui, accanto alle cifre € 8.000, € 7.000 e € 8.000, vi sono tre annotazioni “AR”; il doc. 11 è una contabile in cui, accanto alla cifra € 8.000, vi è l'annotazione “ass. CP_4 ”; il doc. 12 è una contabile in cui vi è l'annotazione “2.500 percepite da R”; il doc. 13 è un estratto conto, in cui accanto alla cifra € 4.500, vi è l'annotazione “AR”; il doc. 14 è una contabile senza alcuna annotazione manoscritta), potendo tutt'al più costituire un principio di prova scritta per ammettere, ai sensi dell'art. 2724 n. 1 c.c., la prova testimoniale (in particolare i capitoli 24, 26, 27 e 28).

Quand'anche però risultasse provato che gli assegni in questione, accreditati sul conto corrente di CP_2 costituiscono effettivamente il pagamento da parte di terzi del prezzo di beni di proprietà esclusiva di Pt_1, non risulterebbe comunque provato il diritto di quest'ultimo di ottenerne la restituzione, atteso che, come sopra già esposto, non risulta in alcun modo provato (né l'appellante ha chiesto in alcun modo di provarlo neppure a mezzo di testimoni) la sussistenza di un accordo intercorso con CP_2 in forza del quale questa si sarebbe obbligata a tenere in deposito somme di spettanza dell'appellante e quindi fosse obbligata a restituirgli a sua richiesta.

Nella fattispecie in esame, infatti, Pt_1 e CP_2 hanno intrattenuto un rapporto di convivenza durato trentasei anni, rapporto che nel 2009- 2010 (data a cui si riferiscono le dazioni in questione) durava già da ventinove anni e che sarebbe durato ancora per altri sei anni; pertanto deve ritenersi, in assenza di qualunque prova in senso contrario (della prova cioè che le somme in questione erano state consegnate da Pt_1 a CP_2 a titolo di deposito fiduciario), che le suddette dazioni, quand'anche fossero

realmente sussistenti, siano state eseguite in esecuzione dei doveri morali e sociali conseguenti alla convivenza e quindi irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c, tenuto conto che **Pt_1** , al fine di contestarne l'eventuale sproporzione (che comunque non appare sussistente), non ha neppure provato nè chiesto di provare che egli, con altre dazioni, effettuate nel periodo precedente e nel periodo successivo, aveva in ogni caso già contribuito all'adempimento dei doveri morali posti a suo carico, partecipando anche con le sue risorse economiche alle spese ordinarie della famiglia.

Per quanto riguarda la domanda di restituzione a titolo di arricchimento ingiustificato si richiama anche quanto già sopra esposto nel paragrafo sub. C).

D) Obbligazione di restituzione dei gioielli (un bracciale e quattro spille), asseritamente affidati fiduciariamente da **Pt_1 a **CP_2****

Pt_1 ha sostenuto di avere affidato a **CP_2** in deposito fiduciario perché li conservasse nella cassetta di sicurezza, anche dei gioielli di sua spettanza, in particolare un bracciale e quattro spille.

La Corte ritiene che il diritto alla restituzione vantato da **Pt_1** sia insussistente, in quanto non solo è del tutto mancata la prova sia dell'avvenuta consegna dei gioielli in questione da parte di **Pt_1** a **CP_2** sia della sussistenza dell'accordo di deposito fiduciario, ma sussistono anche significativi indizi del fatto che tali gioielli non siano proprio mai stati effettivamente consegnati da **Pt_1** a **CP_2**

Pt_1 non ha fornito alcuna prova documentale dell'avvenuta consegna a **CP_2** dei gioielli in questione e la prova testimoniale richiesta (in particolare il capitolo n. 36), in assenza delle ipotesi di cui all'art. 2724 c.c. non può essere ammessa.

Ma nella fattispecie in esame **Pt_1** , anche nel suo interrogatorio formale, ha confermato che, dopo la morte di **CP_2** aveva effettuato, unitamente a **CP_1** l'accesso alla cassetta di sicurezza di **CP_2** ed aveva ritirato le sue cose ed aveva poi riferito a **CP_1** che egli aveva ritirato tutto quello che gli apparteneva, che si trovava nella cassetta; a fronte di questa dichiarazione appare del tutto inverosimile che, solo mesi dopo, **Pt_1** si sia ricordato di non aver ritirato anche i cinque gioielli oggetto della controversia, che oggi ritiene essere di sua proprietà, quando invece, prendendo visione del contenuto della cassetta per ritirare gli oggetti e i documenti di sua spettanza, nulla aveva detto al riguardo ed anzi aveva confermato che in tale cassetta non vi era più nulla che gli appartenesse, tenuto conto che non è possibile che non si fosse avveduto della presenza dei gioielli rivendicati, qualora questi fossero stati effettivamente presenti e fossero stati effettivamente di sua proprietà; è molto più verosimile ritenere che i gioielli in questione, quand'anche fossero stati realmente esistenti e fossero stati effettivamente consegnati da **Pt_1** a **CP_2** l'appellante abbia ritenuto di non doverli ritirare, in quanto li aveva considerati dei regali fatti alla sua convivente.

In conclusione quindi la domanda proposta da **Pt_1** in primo grado è risultata infondata e pertanto anche il suo appello deve essere rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi (attesa la scarsa complessità della causa) dello scaglione da € 52.000 a € 260.000, con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.

Per quanto riguarda la richiesta dell'appellante di essere in ogni caso riammesso al patrocinio a spese dello stato, che il Tribunale, con la sentenza impugnata ha revocato, si rileva quanto segue.

Con riguardo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di primo grado, disposta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano e revocata nella sentenza del Tribunale, l'impugnazione di questa statuizione, proposta con il presente atto d'appello, è inammissibile, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere proposta con le forme (l'opposizione), nei termini (venti giorni dalla comunicazione) e all'ufficio giudiziario competente (nella fattispecie il Presidente del Tribunale), di cui all'art. 170 DPR 115/2002.²

Con riguardo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio d'appello, la domanda è ugualmente inammissibile, non essendo stata anticipatamente richiesta al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ai sensi dell'art. 124 DPR 115/2002, posto che il Giudice competente per il giudizio (quindi per il giudizio d'appello, in questo caso, la Corte d'Appello) può disporre l'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'art. 126 DPR 115/2002, solo nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, a cui la domanda era stata presentata, l'ha respinta o l'ha dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1) Respinge l'appello proposto da Parte_1 nei confronti della sentenza n. del Tribunale di Milano.

² Cass. n. 3028/2018 “La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l'ipotesi contemplata dall'art. 113 del D.P.R. citato.”

Cass. n. 10487/2020 “L'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione.”

2) Condanna *Parte_1* a rifondere le spese di lite sostenute da *CP_1* [...] che liquida, per il presente giudizio, in complessivi € 4.758, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.

3) Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico di *Parte_1* dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano il 11.2.2021

Il Presidente est. Massimo Meroni